

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2779/2533

บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด กับพวก

โจทก์

นายวินัย เชี่ยวพิมลพร กับพวก

จำเลย

จำสืบเอกอัครนิย ศรีอุทัย โจทก์ที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า คดีนี้ ศาลฎีกาได้อนุญาตให้ทุเลาการบังคับโจทก์ที่ 2 ไว้ในระหว่างฎีกา โดยโจทก์ที่ 2 ได้นำโฉนดที่ดินเลขที่ 28083, 28082 และ 27846 ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาวางเป็นหลักประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น แต่เนื่องจากโจทก์ที่ 2 มีอายุมากแล้วและสุขภาพไม่สมบูรณ์ จึงต้องการขายที่ดินดังกล่าวนี้ทั้งหมดเพื่อนำเงินไปเป็นค่ารักษาสุขภาพ โจทก์ที่ 2 จึงมีความประสงค์ขอเปลี่ยนหลักประกันดังกล่าว โดยขอวางสมุดเงินฝากประจำธนาคารทหารไทย จำกัด สำนักราชดำเนิน จำนวนเงิน 550,000 บาทซึ่งเป็นของโจทก์ที่ 2 ไว้เป็นหลักประกันแทน โปรดอนุญาต และสั่งคืนโฉนดที่ดินทั้ง 3 ฉบับดังกล่าวแก่โจทก์ที่ 2 ด้วย

หมายเหตุ ทนายจำเลยที่ 1 แถลงข้างคำร้องว่า ไม่คัดค้าน(อันดับ 160)

คดีนี้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกับอีกคดีหนึ่ง โดยเรียกบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด ว่าโจทก์ที่ 1 เรียกจำสืบเอกอัครนิยศรีอุทัยว่าโจทก์ที่ 2 เรียกนายวินัย เชี่ยวพิมลพรว่าจำเลยที่ 1 เรียกบริษัท ร.ส.พ.ประกันภัย จำกัด ว่าจำเลยที่ 2 ระหว่างพิจารณาโจทก์ที่ 1 ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยที่ 2 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 2 ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่จำเลยที่ 1 โดยโจทก์ที่ 2 รับผิดชอบ 365,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จและโจทก์ที่ 1 ร่วมรับผิดชอบ 250,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ ยกฟ้องของโจทก์ที่ 1

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ที่ 1 ฎีกา (อันดับ 134/1)

โจทก์ที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับ(อันดับ 133,132)

ศาลฎีกามีคำสั่งอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา โดยโจทก์ที่ 2 ได้วางเงินดามที่ดินของตนเลขที่ 28083,28082 และ 27846ไว้เป็นหลักประกัน (อันดับ 153,158)

ต่อมาโจทก์ที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 160)

คำสั่ง

ศาลชั้นต้นเป็นผู้พิจารณาหลักประกันในการทุเลาการบังคับชั้นฎีกา ดังนั้น การจะควรให้เปลี่ยนหลักประกันหรือไม่ จึงเป็นเรื่องที่ศาลชั้นต้นจะสั่งให้ศาลชั้นต้นพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ศาลชั้นต้นเป็นผู้พิจารณาหลักประกันในการทูลเกล้าการบังคับชั้นฎีกา ดังนั้น การ
จะควรให้เปลี่ยนหลักประกันหรือไม่ จึงเป็นเรื่องที่ศาลชั้นต้นจะสั่งให้ศาลชั้นต้น
พิจารณาและดำเนินการต่อไป

(พินิจ ฉิมพาลี-ชุม สุกแสงเปล่ง-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>